

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2041/2538

นางสาวศิริเพ็ญ แซ่ยุซุบ

โจทก์

นางมาลัย พันชนา

จำเลย

นางมาลัย พันชนา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่
เกินสองแสนบาท และฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา ของจำเลย คืบ
ค่าขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยเห็นว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 28 สิงหาคม
2534 อันเป็นวันหลังจากที่คู่ความ คดีนี้ได้นำคดีขึ้นสู่ศาลแล้วและหาผลใช้บังคับ
ย้อนหลังไม่ กรณีจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของ
จำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าโจทก์ได้รับ สำเนา
คำร้องแล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้
จำเลยชำระเงิน 150,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดัง
กล่าว(อันดับ 125) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 129)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีใดจะฎีกาได้หรือไม่ได้จะต้องถือตามกฎหมายที่
ใช้อยู่ในขณะยื่นฎีกา ไม่ใช่กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะยื่นฟ้องคดีในศาลชั้นต้น ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีใดจะฎีกาได้หรือไม่จะต้องถือตามกฎหมายที่ใช้
อยู่ในขณะยื่นฎีกา ไม่ใช่กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะยื่นฟ้องคดีในศาลชั้นต้น ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมภาพ โชติกวณิชย์-สมพงษ์ สอนิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ